

RAZONAMIENTO Y ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

LA CONCEPCIÓN MATERIAL

2751-2021-48-0407-JR-PE-02 -
PENAL

INTEGRANTES

1. BELTRÁN ECHEVARRÍA EMILIA
2. BALDEON HUAMANI JHON
3. DELGADO ALIAGA PIERO
4. VALER ALFARO DANIELA ARIANA
5. RONCAL PIMENTEL PIERO



LA CONCEPCIÓN FORMAL: LAS INFERENCIAS Y SUS CLASES.

CONCEPCIÓN MATERIAL

La concepción material se refiere al contenido sustantivo de los argumentos jurídicos. Es decir, no solo verifica si la estructura es lógica, sino que analiza las razones que justifican la decisión, tomando en cuenta los valores, principios y el contexto del caso en concreto.

Desde la perspectiva de esta concepción no solo se analizará si es la decisión es formalmente correcta, sino va a analizar si esta ha sido debidamente justificada y resulta razonable.

PREMISAS

NO BASTA LA VALIDEZ LÓGICA:

Las premisas deben estar justificadas, no solo deben ser coreectas

TEORÍAS DE LA PREMISA

- Las razones funcionan como razones para creer o actuar
- Deben ser verdaderas o adecuadamente acreditadas

TEORÍAS DE LAS BUENAS RAZONES:

- Validez de las normas.
- Veracidad y prueba de los hechos
- Consideración de los principios

RAZONES

Las razones sirven para justificar una decisión jurídica y se dividen en 2 tipos

1. Razones Sistémicas

Son las que vienen del propio sistema jurídico.

incluyen:

- Normas (leyes, Constitución)
- Jurisprudencia
- Doctrina

2. Razones Extrasistémicas

Son las que van más allá de la ley.

Incluyen:

- Principios y valores (justicia, equidad)
- Contexto y hechos del caso
- Consecuencias prácticas y razonabilidad

CARACTERÍSTICAS Y EJEMPLO

1. PRIMACÍA DEL CONTENIDO

La concepción material sostiene que la validez de un razonamiento jurídico no depende únicamente de su estructura lógica, sino de la corrección y justificación del contenido de sus premisas, tanto normativas como fácticas.

4. USO DE RAZONES SISTEMÁTICAS Y EXTRASISTEMÁTICAS

Admite la utilización de razones sistemáticas (normas, jurisprudencia, coherencia del ordenamiento) y extrasistemáticas (criterios de justicia, consecuencias sociales, argumentos morales) para fortalecer la decisión.

JUSTIFICACIÓN SUSTANTIVA DE LAS PREMISAS

Exige que las premisas estén fundamentadas en normas aplicables, hechos probados y principios jurídicos, evitando decisiones basadas en afirmaciones no sustentadas.

EJEMPLO

Premisa normativa:

El despido arbitrario está prohibido por la Constitución.

Razón sistemática:

El artículo 27 de la Constitución reconoce la protección contra el despido arbitrario

Premisa fáctica:

El trabajador fue despedido sin causa.

Razón sistemática:

No existe prueba de falta grave.

Razón extrasistemática:

El despido afecta su estabilidad económica y dignidad.

Conclusión:

El despido es arbitrario y corresponde la reposición.

3. INTEGRACIÓN DE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

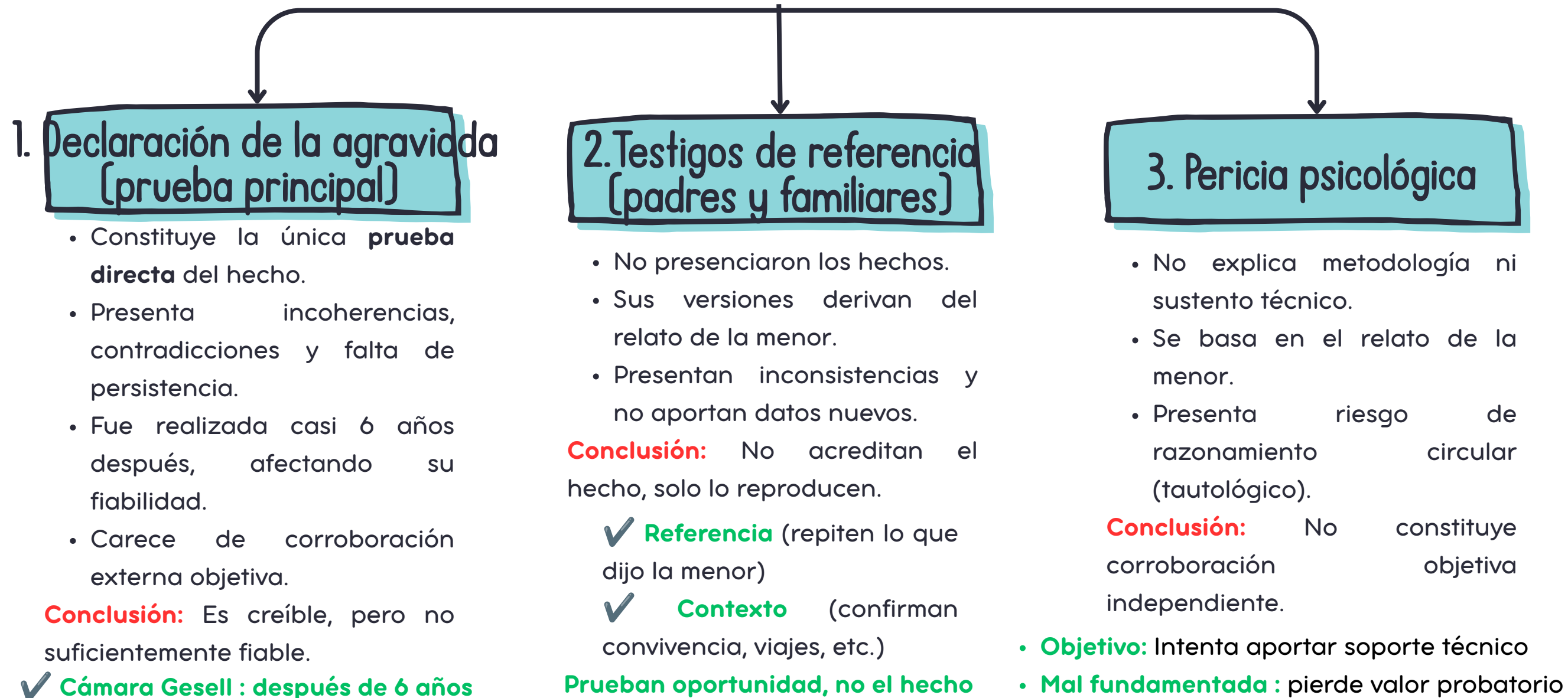
El razonamiento incorpora principios como razonabilidad, proporcionalidad y dignidad humana, permitiendo soluciones más acordes con el Estado constitucional de derecho.

5. EVALUACIÓN DE LA PRUEBA Y DE LA REALIDAD DEL CASO

La corrección del razonamiento depende de que los hechos estén debidamente acreditados mediante medios probatorios, vinculando el Derecho con la realidad concreta.

VALIDEZ FÁCTICA

La validez fáctica consiste en la verificación de los hechos alegados a partir de pruebas suficientes, idóneas y objetivas, que permitan acreditar su ocurrencia en la realidad



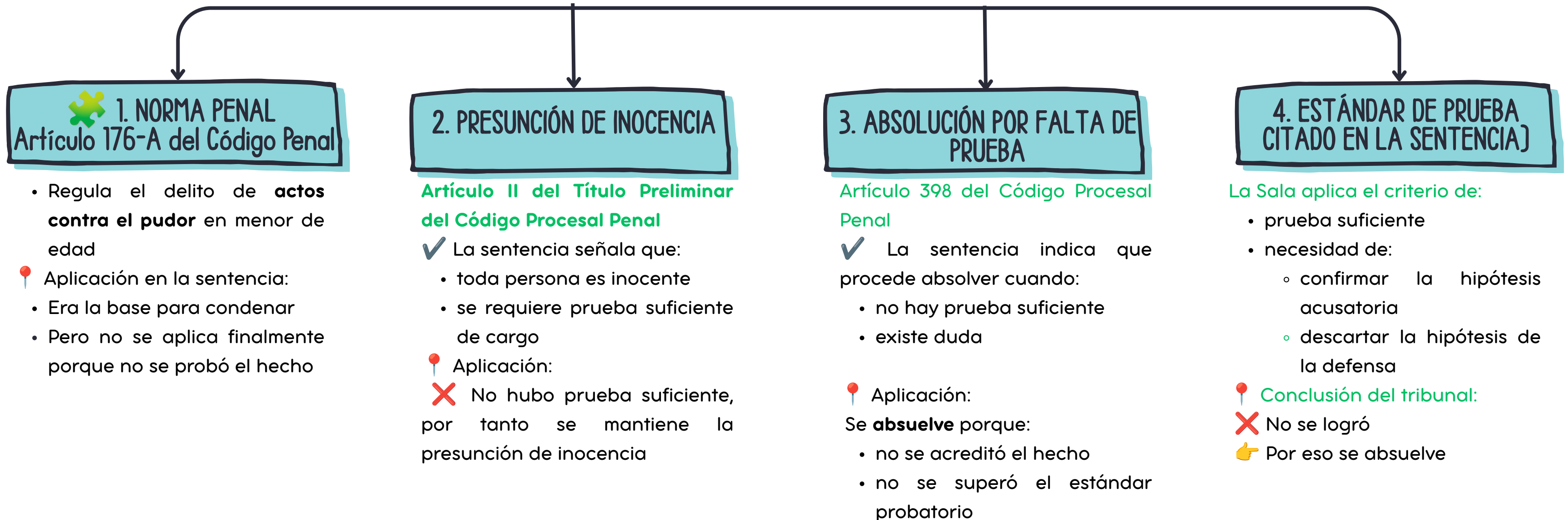
Déficit de coherencia externa

- No existen corroboraciones periféricas objetivas
- Ausencia de testigos presenciales
- Falta de evidencia física o médica
- Inexistencia de prueba independiente
- Predominio de prueba derivada (referencial)

El relato no puede ser verificado empíricamente

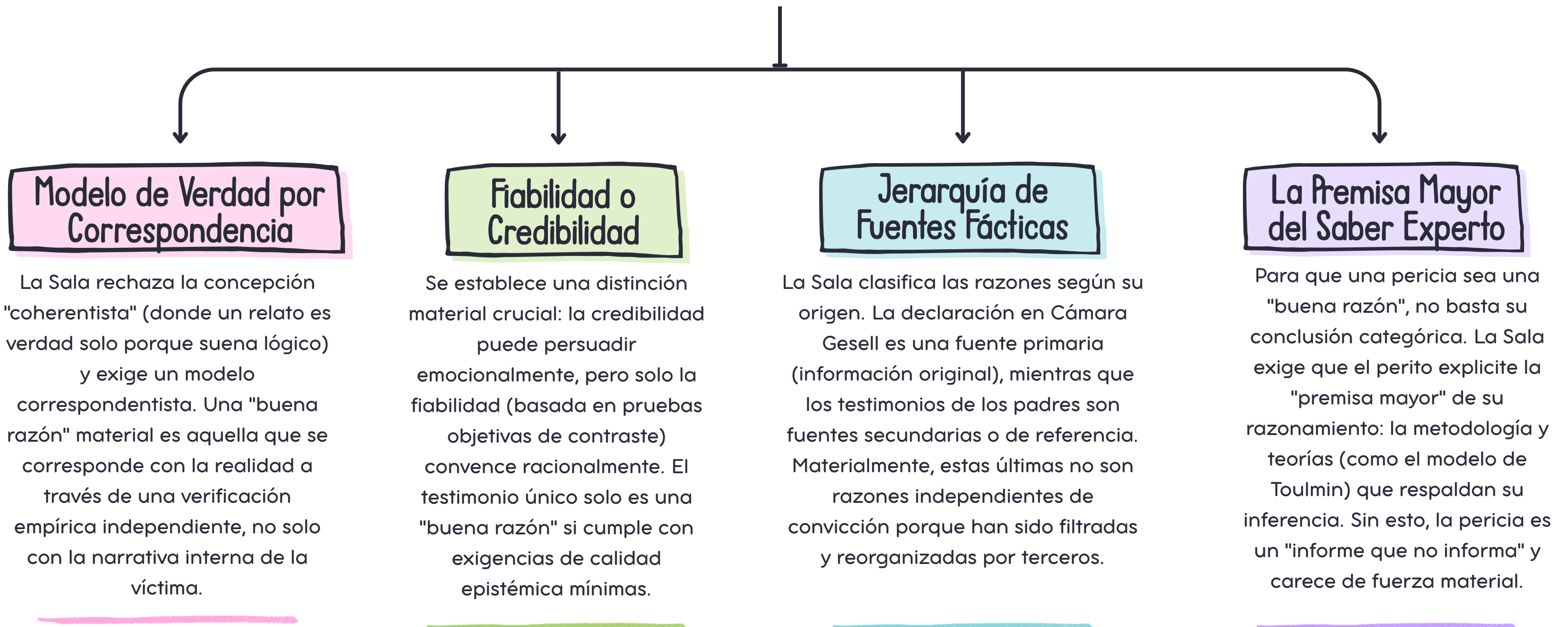
VALIDEZ NORMATIVA

La **validez normativa** es la justificación de la decisión judicial a partir de la correcta aplicación de la norma jurídica pertinente al caso, en coherencia con los principios del ordenamiento y condicionada a la previa acreditación de los hechos mediante prueba suficiente.



BUENAS RAZONES

La Sala no se limita a verificar la legalidad del proceso, sino que evalúa la solidez de las razones que sustentan la duda sobre la responsabilidad penal del imputado.



SUPERACIÓN DEL SILOGISMO

Petición del principio

La Sala identifica que el silogismo tradicional incurre en una falacia: se asume que la imputación es verdad porque la víctima lo dice, y la víctima dice la verdad porque su dicho está en la acusación. Para superar esta petición de principio, el juez exige "cimientos probatorios" ajenos al bucle narrativo para validar la premisa menor.

Sustitución de la Deducción por la Inducción Probabilística

En lugar de una subsunción lógica automática ("Si hubo tocamientos → hay pena"), la Sala aplica un razonamiento inductivo-probabilístico. Esto significa que la conclusión no es una verdad absoluta derivada de la forma, sino un saber racional construido dialécticamente según la prueba disponible.

Justificación Externa

Superar el silogismo implica reconocer que la lógica deductiva estándar es insuficiente para justificar una decisión justa, pues la lógica no da cuenta de la elección de las premisas.

La Sala rompe el esquema mecánico mediante los siguientes controles:

Aplicación del Estándar de Prueba

La superación del silogismo se concreta al someter la hipótesis de culpabilidad a un estándar riguroso. Para que la conclusión sea válida materialmente, la hipótesis debe: a) explicar todos los datos disponibles de forma coherente y b) haber refutado la contra-hipótesis de la defensa (presunción de inocencia) que sea plausible y aporte confirmación.

Límite temporal

La Sala introduce una máxima de experiencia como límite material al silogismo: el paso de casi 6 años entre el hecho y la denuncia debilita la memoria y la posibilidad de reconstrucción fáctica. Esta es una razón sustantiva para dudar de la solidez de la premisa menor que el silogismo formal simplemente ignoraría.

REFERENCIAS

Alexy, R. (1989). Teoría de la argumentación jurídica, traducción de Manuel Atienza e Isabel Espejo, CEC.

Alexy, R. (1998). Sobre las relaciones necesarias entre el derecho y la moral. Derecho y moral, ensayos sobre un debate contemporáneo. Barcelona.

Alexy, R. (2010). Teoría de la Argumentación Jurídica: la teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica. Palestra.

Atienza, M. (2003). Argumentación jurídica y Estado Constitucional. Anales de Jurisprudencia, N° 261. UNAM.

Atienza, M. (2016). Las razones del derecho: Teorías de la argumentación jurídica. (2.º ed.). Palestra.

GRACIAS POR SU
ATENCIÓN